بنك القاهرة
Banque du Caire

Banque Du Caire Qahera Cash wallet terms & condition

الشروط والاحكام لمحفظة القاهرة كاش

الشروط و الاحكام

- بموجب هذا الطلب أتعهد وأقر بالآتـــي:

1. أن كافة البيانات الواردة بهذا الطلب حقيقية وصحيحة, كما أنني أقبل أن يحتفظ البنك بهذا الطلب في حالة إلغاء الخدمة.
2. أنني المنتفع الحقيقي والوحيد من خط الهاتف المحمول المربوط بالخدمة والمسجل رقمه بهذا الطلب, وأن الهاتف المحمول بحيازتي الفعلية.
3. أن اشتراكي في الخدمة هو لحسابي شخصياً وأنني المستفيد الحقيقي والوحيد من اشتراكي في الخدمة, كما أتعهد بتحديث بياناتي فور حدوث أية تغييرات بشأنها أو فور تجنسي بجنسية أخري أو عندما يطلب البنك ذلك أو كل خمس سنوات على الأكثر.

أن جميع المعاملات التي تتم من خلال الخدمة المذكورة هي معاملات مشروعة وتستخدم في أغراض مشروعة ولأشخاص غير محظور التعامل معهم وأن تلك الأموال لا تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

شروط وأحكام لاستخدام خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول

يعتبر تقديم العميل طلب الاشتراك في الخدمة تعاقداً نهائياً ملزماً بين البنك والعميل, ويجوز إصدار حساب هاتف محمول للشباب من سن 16 سنة, ومن ثم يتعين علي العميل قراءة وتفهم كافة شروط وأحكام استخدام الخدمة بدقة وعناية قبل أن يوافق عليه.

بنك القاهرة
Banque du Caire

أولاً: التعريفات:

1. الخدمة/ الخدمات: هي خدمة دفع الأموال عن طريق الهاتف المحمول المقدمة من البنك موضوع هذا التعاقد, وبموجبها يتم فتح حساب هاتف محمول للعميل لدي البنك للتعامل عليه سواء بالإيداع و/أو بالسحب و/أو السداد و/أو التحويل الإلكتروني للأموال عن طريق الهاتف المحمول, ويودع بالحساب رصيد إلكتروني (وحدات النقود الإلكترونية) بمقدار ما أودعه العميل في حساب هاتفه المحمول لدي البنك والوكلاء.
2. البنك: يقصد به بنك القاهرة وجميع فروعه.
3. العميل: يقصد به الشخص الطبيعي المشترك بالخدمة موضوع هذا التعاقد شريطة حيازته خط هاتف محمول وتوقيعه على هذا الطلب.
4. حساب الهاتف المحمول: يقصد به حساب الهاتف المحمول الإلكتروني المفتوح لدي البنك باسم العميل, ويتم من خلاله عمليات الإيداع والسحب والتحويل الخاصة بالعميل.
5. الرصيد الإلكتروني: يقصد به الرصيد الدائن من وحدات النقود الإلكترونية لحساب الهاتف المحمول, والناتج عن عمليات الإيداع والسحب التي تمت بمعرفة العميل علي حساب الهاتف المحمول, وهذا الرصيد الإلكتروني قابل للتحويل إلى أي من مستخدمي النظام, كما يمكن استخدامه كوسيلة سداد للجهات المعلن عنها من قبل البنك.
6. وحدات النقود الإلكترونية: تعني وحدات إلكترونية ذات قيمة نقدية تعادل كل وحدة جنيه مصري فقط يصدرها البنك شريطة إستلام البنك قيمة من النقد (الجنيه المصري) لا تقل عن قيمة وحدات النقود الإلكترونية التي يصدرها البنك, ويمكن استبدالها بنقد (الجنيه المصري).
7. الإقليم: يقصد به جمهورية مصر العربية.
8. الرد الصوتي التفاعلي (IVR): يقصد به تكنولوجياً الرد الصوتي التفاعلي التي يمكن من خلالها وعن طريقها التعرف على الأوامر والتعليمات التي يصدرها العملاء عن طريق لوحة مفاتيح التليفون.
9. الهاتف المحمول: يعني أي هاتف محمول متوافق مع أي من شبكات الهاتف المحمول العامة بالإقليم أو أي معدات أخري متوافقة مع هذه الشبكات والخدمة.
10. خصائص حساب الهاتف المحمول:
    - تقتصر عمليات تحويل الأموال على التالي:
        - بين حسابات الهواتف المحمولة المختلفة.
        - بين الهاتف المحمول الخاص بمستخدم النظام وحسابه المصرفي لدى نفس البنك.
11. الرقم السري: هو رقم تحديد هوية المشترك, والذي يستخدم كرقم سري ملازم لفتح واستخدام وإدارة الحساب الإلكتروني.

ثانياً: آلية تقديم الخدمة:

1. فور تقديم العميل طلب الاشتراك في الخدمة وشريطة استيفاء باقي الشروط الأخرى واستكمال إجراءات فتح حساب الهاتف المحمول وبعد التحقق من هويته من قبل البنك سوف يقوم البنك بإرسال رسالة نصية قصيرة إلي العميل تؤكد له بموجبها إتمام فتح حساب الهاتف المحمول وإخطاره بالرقم السري الخاص به M. PIN الذي يمكن العميل من الدخول بواسطته ومن خلاله علي حساب الهاتف المحمول لمرة واحدة, وتأميناً للتعامل علي حساب الهاتف المحمول فإن العميل سوف يكون ملتزماً عند دخوله علي حساب الهاتف المحمول لأول مرة بتغيير الرقم السري, واستبداله برقم سري جديد ينشئه بنفسه ويحتفظ به لنفسه وعلي مسئوليته الشخصية وعلي أن يقوم بتغييره في حالة معرفة أحد غيره له.
2. يحتفظ البنك بحقه في المراجعة والموافقة علي طلب العميل بالاشتراك في الخدمة والتحقق من عدم وجود اشتباه خلال 24 ساعة من بدء تشغيل الخدمة, وأيضاً في أي وقت خلال فترة سريان الخدمة.
3. يجب أن يرتبط حساب الهاتف المحمول بخط هاتف محمول لأي من شبكات الهاتف المحمول العامة بالإقليم, وأن يكون هذا الخط في حيازة العميل الفعلية.
4. يحق للعميل التعامل على رصيده الإلكتروني من خلال: (أ) إيداع (أو) سحب مبالغ سواء عن طريق فرع البنك, (ب) تحويل مبالغ مالية من رصيده الإلكتروني للعملاء الآخرين بحيث يجوز لأي من هؤلاء سحبها أو إضافتها إلي رصيده الإلكتروني.
5. يقر العميل بعلمه بأن الطبيعة الإلكترونية للخدمة لن تسمح للعميل التعامل على حساب الهاتف المحمول بموجب شيكات ورقية أو أوامر دفع كتابية, وبناءً عليه فإنه لن يكون من حق العميل أن يطلب من البنك أن يصدر له دفاتر شيكات على حساب الهاتف المحمول, كما يقر بعلمه أن حساب الهاتف المحمول لن يدر له أي عوائد هذا بالإضافة إلى عدم حصوله على تسهيلات ائتمانية بضمان رصيد الهاتف المحمول.
6. لا يحق للعميل أن يستخدم أي من الوسائط الإلكترونية المتاحة لتقديم الخدمة إلا فيما يتعلق بحساب الهاتف المحمول فقط ودون أي من حساباته الأخرى التي تكون مفتوحة لدي البنك والتي تخضع للقواعد المصرفية العامة المعمول بها لدي البنك.
7. يحق للعميل – في أي وقت – إغلاق حساب الهاتف المحمول واسترداد النقدية التي تقابل رصيده الإلكتروني وذلك عن طريق توقيعه على النموذج الخاص بطلب إلغاء الخدمة لدي أحد فروع البنك, ويلتزم البنك بإغلاق حساب الهاتف المحمول (بعد استلام العميل النقدية) وذلك خلال 72 ساعة من طلب إلغاء الخدمة.

بنك القاهرة
Banque du Caire

ثالثاً: استخدام الخدمة:

1. يقتصر الحق في إستخدام الخدمة والإنتفاع بها علي العميل وحده دون غيره, ويلتزم العميل في جميع الأوقات بعدم السماح أو تمكين أي شخص آخر من استخدامها أو الانتفاع بها.
2. يتعين علي العميل أن يظهر وأن يقدم للبنك مستند تحقيق شخصية ساري عند إجرائه عمليات السحب أو الإيداع.
3. لا يحق لأي عميل أن يودع أي مبالغ في حسابات هاتف محمول تكون بأسماء عملاء غيره.
4. يحق للبنك وفقاً لمطلق تقديره إيقاف الخدمة عن العميل أو إلغائها – وذلك في حالة إستخدامه للخدمة بالمخالفة لأي من شروط وأحكام إستخدامها أو بالمخالفة لأي من القوانين واللوائح السارية في الإقليم, بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر شراؤه لأي سلع أو بضائع أو خدمات ممنوعة بموجب قانون الإقليم.
5. يلتزم العميل بالمحافظة علي رقمه السري وإبقائه في جميع الأوقات تحت سيطرته الشخصية وعدم الإفصاح عنه للغير, وتبعاً لذلك سوف يكون العميل وحده مسئولاً عن إفشاء أي من البيانات أو المعلومات المتعلقة به أو بأي من حساباته إذا كان ذلك الإفشاء ناشئاً عن خطأ أو تقصير أو إهمال في المحافظة على رقمه السري .
6. يلتزم العميل بتغيير رقمه السرى فى حالة إكتشاف أى شخص أخر لرقمه السرى الخاص به.
7. يتاح لعملاء البنك من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية المختلفة إصدار بنك القاهرة فقط تغذية حساب الهاتف المحمول من خلال رصيد هذه البطاقات.
8. العميل الذي يقرر إيقاف خط الهاتف المحمول المرتبط بحسابه على الهاتف المحمول سوف يفقد شرطاً أساسياً بإعتباره مستخدم للخدمة وبالتالي فإنه سوف يفقد تلقائياً حقه في الإنتفاع بالخدمة من خلال الهاتف المحمول الذي تم إيقافه, كما يلتزم العميل بإبلاغ البنك فى فور تخليه عن رقم الهاتف المحمول المستخدم فى إنشاء الحساب تمهيداً لإغلاق الحساب.
9. يقر العميل بمسئوليته عن جميع المعاملات وكافة العمليات التي تتم على حساب الهاتف المحمول طالما أن هذه التعليمات وتلك العمليات قد تمت من خلال رقم خط الهاتف المحمول المرتبط بحساب الهاتف المحمول وباستخدام رقمه السري, وسوف تكون دفاتر البنك وسجلاته حجة علي العميل وعلي الكافة , وفى جميع الأحوال يسقط حق العميل في الإعتراض على أي عمليات تتم من خلال الخدمة بمرور 45 يوم من تاريخ العملية.

رابعاً: الرسوم:

1. يتعهد العميل بسداد رسوم التسجيل في الخدمة (رسوم فتح حساب الهاتف المحمول), والرسوم السنوية, ورسوم السحب والإيداع والتحويل ورسوم أية خدمات إضافية أخري تتيحها الخدمة والتي سوف يحددها البنك ضمن تعريفات أسعار الخدمات المصرفية التي يعلن ويفصح عنها البنك من وقت لآخر, وسوف تحتسب هذه الرسوم على أساس تكلفة العملية الواحدة ومدة تمرير الإتصالات التي تقدمها شركة إتصالات الهاتف المحمول للعميل عبر شبكاتها سواء كان في شكل مكالمة هاتفية أو رسالة نصية قصيرة.
2. يحتفظ البنك بحقه في تعديل أية رسوم من وقت لآخر وفقاً لسياسات العمل ويعتبر الإعلان عن الرسوم بالوسائل المعمول بها بالبنك إشعاراً نافذاً للعميل ويمثل إستخدام الخدمة بعد تاريخ سريان أي تعديل لهذه الرسوم قبولاً من العميل لذلك التعديل دون أية تحفظات عليه.
3. تكون كافة التعليمات التي يقوم العميل بإصدارها وكافة العمليات التي يقوم بإجرائها من خلال الخدمة ملزمة له ومنتجة لكافة آثارها القانونية في مواجهته, ويتعهد البنك بتفعيل كافة العمليات وتنفيذ كافة التعليمات التي قد يصدرها العميل لفرع البنك من خلال أي من الوسائط الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمات.
4. تكون كافة التعليمات التي يصدرها العميل – للبنك من خلال الوسائط الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمة كما لو كانت صادرة منه مباشرة. ويلتزم البنك فور إستلامها وعلمه بها بتنفيذها وترتيب كافة الآثار المترتبة عليها , وفي المقابل يكون العميل مسئولاً في مواجهة البنك عن كافة النتائج التي تترتب على تنفيذ البنك لتلك التعليمات.
5. البنك غير ملزم بقبول التعليمات الكتابية أو التفويضات الصادرة من العميل بشأن التعليمات التي يصدرها للبنك عند قيامه بإجراء العمليات من خلال الخدمة.
6. يتعهد العميل تعهداً غير قابل للإلغاء بتعويض البنك عن كافة الخسائر والمطالبات والأضرار والتكاليف والنفقات التي قد تكبدها البنك نتيجة بتنفيذه لتعليماته بما في ذلك الرسوم القضائية وإتعاب محاميه ومستشاريه وكافة المصاريف.
7. في حالة إكتشاف البنك لأي تصرف أو أي محاولة قد يقوم بها العميل لإنتهاك أو مخالفة قوانين أو لوائح مكافحة غسل الأموال, يحق للبنك أن يوقف التعامل على جميع أرصدته الإلكترونية حتى يتقدم العميل بتبرير مناسب ومقبول للبنك وذلك كله دون إخلال بحق البنك في إتخاذ كافة الإجراءات التي تفرضها عليه القوانين.

10. يقر العميل بأنه على علم بالمخاطر الأمنية التى ترتبط بإستخدام خدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول ويلتزم بإتخاذ كافة الإحتياطات الأمنية عند التعامل مع الخدمة.
11. لن يكون البنك مسئولاً عن أية خسائر أو أضرار قد تحدث للعميل بسبب سوء أو إساءة إستخدامه للخدمة أو نتيجة لأي خطأ يرتكبه أو نتيجة أي خلل قد يحدث للخدمة بسبب خطأ من جانبه أو لعدم كفاية رصيد حساب الهاتف المحمول, أو لأي سبب آخر قد يكون للعميل دخل فيه ولن يكون البنك مسئولاً عن أي خلل في أنظمة الحسابات أو شبكات الاتصالات الخاصة بالخدمة.
12. يقر العميل بعدم مسئولية البنك أو تحمله أية تكاليف أو أعباء قد تحدث نتيجة انقطاع الخدمة بشبكة الإنترنت/ الهاتف المحمول أو من جراء أية مشاكل أو أعطال قد تطرأ على الشبكة أو خط الهاتف المحمول.
13. لن يكون البنك مسئولاً عن رفض أي مؤسسة قبول الرصيد الإلكتروني كوسيلة سداد كما أنه لن يكون مسئولاً عن البضائع أو الخدمات التي سوف يحصل عليها العميل في مقابل ذلك الرصيد, وأي شكوى من العميل في هذا الصدد يجب عليه حلها مع تلك المؤسسة مباشرة, وسوف يقتصر دور البنك في هذا الخصوص على إضافة أي مبلغ قد يسترده العميل إلي حساب الهاتف المحمول وذلك بعد حصول البنك على سند إضافة صادر بشكل صحيح من تلك المؤسسة.
14. سوف تظل شريحة الـ SIM المسلمة للعميل مملوكة لشركة اتصالات الهاتف المحمول, وسوف يكون العميل مسئولاً مسئولية كاملة عن تلك الشريحة والمحافظة عليها, كما أنه سوف يكون مسئولاً عن جميع العمليات وكافة المعاملات التي يتم إجراؤها من خلال تلك الشريحة حتى في حالة فقدها أو سرقتها أو إستخدام الغير لها لحين إخطار شركة الهاتف المحمول كتابة بواقعة الفقد أو السرقة.
15. في حالة فقد شريحة الـ SIM المسلمة إلي العميل من شركة الهاتف المحمول أو سرقتها, أو إذا قام آخرون بإجراء أي تعاملات على حسابه من خلال تلك الشريحة, يكون العميل مسئولاً مسئولية كاملة تجاه البنك عن كافة النتائج المترتبة على ذلك الإستخدام وعلي العميل أن يسارع فوراً بتغيير رقمه السري وإيقاف العمل به على الفور ويتم ذلك عن طريق أرقام خدمة العملاء أو عن طريق زيارة أقرب فرع للبنك أو منفذ معتمد.
16. حال وجود أية شكوى من جانب العميل تتعلق بالخدمة – يتم الإتصال بأرقام خدمة العملاء أو عن طريق زيارة أقرب فرع للبنك, ويلتزم البنك بالرد على الشكوى المقدمة خلال 7 أيام عمل بحد أقصى.
17. يتم تحديد حدود المعاملات والرصيد وقيمة المعاملة الواحدة وعدد المعاملات اليومية والشهرية من قبل البنك.
18. يلتزم العميل بتحميل التطبيق على جهازه من خلال المواقع الرسمية (Play store , Apple), كما يقر بعدم مسئولية البنك عن تحميل التطبيق من خلال أي قنوات بخلاف المذكورة أعلاه.
19. يلتزم العميل بقراءة التحذيرات والإطارات التنبيهية (مثل التنبيهات الأمنية أو تنبيهات محاولات الاحتيال/ الهندسة الاجتماعية .. إلخ) ويعتبر قبول المستخدم

خامساً: أحكام عامة:

1. العملة الوحيدة المستخدمة في تقديم الخدمة هي عملة الجنيه المصري.
2. يلتزم البنك بتوفير الخدمة للعميل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع, كما يجوز للبنك – في أي وقت – إجراء أعمال صيانة على الخدمة يترتب عليها إنقطاع الخدمة شريطة اخطار العميل قبل التاريخ المحدد لبدء أعمال الصيانة بثلاثين يوماً على الأقل.
3. يتم ربط كل رقم خط هاتف محمول بحساب هاتف محمول واحد فقط ولا يحق للعميل الواحد تسجيل أكثر من ثلاثة ارقام هاتف محمول له لاستخدام الخدمة.
4. يلتزم البنك بالمحافظة علي سرية كافة البيانات والمعلومات التي قد تسلم اليه من العميل بمناسبة تقديم الخدمة, كما يتعهد بالمحافظة علي سرية كافة العمليات التي يقوم العميل بإجرائها من خلال أي من الوسائط الإلكترونية المستخدمة في تقديم الخدمة, ويتعهد البنك والعميل بعدم الإفصاح عن أي مما تقدم إلا طبقاً للقوانين السارية من الإقليم أو تنفيذا لأية أحكام أو أوامر ملزمة أو طبقاً لشروط وأحكام استخدام الخدمة.
5. يقر العميل بموافقته على أن يقوم البنك بتقديم أو الإفصاح عن كل أو بعض المعلومات الخاصة بحسابه/ حساباته لدي البنك إلي أي من فروعه و/أو وكلائه و/أو أي من الجهات التي تقدم له الخدمة الفنية أو المصرفية أو التسويقية أو لأي من المنشآت التي يتعاقد معها البنك لتقديم بعض الخدمات المتعلقة بتنفيذ الخدمة والمصرح لها بها من البنك وفقاً لما يراه البنك مناسباً ولازماً في هذا الشأن.
6. يحق للبنك أن يعهد إلي أي طرف ثان, سواء داخل الإقليم أو خارجه بتنفيذ بعض من تعهداته (وليس كلها) التي التزم بها وفق شروط وأحكام إستخدام الخدمة وفي هذه الحالة فإن البنك سوف يظل مسئولاً في مواجهة العميل عن المحافظة علي سرية كافة بيانات العميل وكافة حساباته كما أنه سوف يكون مسئولاً في مواجهته عن أية أخطاء أو إهمال أو تقصير قد يقترفه ذلك الطرف الثاني.
7. يحق للبنك أو أي طرف آخر قد يعهد له بتنفيذ أي من إلتزاماته المفروضة عليه بموجب شروط وأحكام إستخدام الخدمة أن يقوم بتسجيل المكالمات التليفونية التي تم إستقبالها على أرقام التليفونات المخصصة لخدمة العملاء وأن يحتفظ بها.
8. يجوز للبنك – في أي وقت – إنهاء تقديم الخدمة شريطة إخطار العميل بذلك.
9. يحتفظ البنك بالحق في تعديل أي شرط من شروط و/أو أحكام إستخدام الخدمة وسوف يصبح أي تعديل أو تغييراً نافذاً في حق العميل وملزماً له بعد إخطاره به بأية وسيلة من الوسائل التي يراها البنك شريطة أن يتصل علمه بذلك التغيير , وفي حالة عدم قبول العميل لأي من هذه التعديلات أو التغييرات يتعين عليه في موعد غايته ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التغيير أن يخطر البنك برغبته في إنهاء التعاقد وأن يتوقف فوراً

من خلال تطبيق الهاتف المحمول لأى تغيير فى الشروط والأحكام الذى سيظهر من خلال النظام إلكترونيا يعتبر التزاماً قانونياً.

20. يلتزم العميل بأن يكون الهاتف المحمول الخاص به والمستخدم في عمليات الدفع عن طريق الهاتف المحمول غير مخترق Rooted / Jail broken.
21. تخضع عملية فتح وتشغيل الحساب الإلكتروني لكل من تعليمات البنك المركزي المصري والتشريعات النقدية والضريبية وكذلك قواعد مكافحة الغش وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب السارية في جمهورية مصر العربية وكافة الحدود السارية.
22. يتم التعامل مع الوحدات الإلكترونية القائمة في الحساب الإلكتروني وفقاً للقوانين السارية في حالة وفاة المشترك وبمجرد إخطاربنك بذلك.

عن إجراء أية عمليات وأن يتقدم للبنك بطلب لإقفال حساب / حسابات الهاتف المحمول وإجراء التسويات اللازمة بما في ذلك سداد ما قد يكون مستحقا عليه وإسترداد أية مبالغ متبقية له في رصيده ثم يتبع نفس إجراءات الإلغاء السابق الإشارة إليها بالفقرة رقم (7) ببند آلية تقديم الخدمة.

10. في حالة تغيير أية معلومات أو بيانات خاصة بالعميل خلال فترة التعاقد, يلتزم العميل بإخطار البنك فوراً بذلك التغيير بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول / طلب كتابي يسلم باليد.
11. أما في حالة رغبة العميل في تغيير رقم خط الهاتف المحمول المرتبط بحساب الهاتف المحمول – يلتزم العميل بإخطار البنك كتابة فوراً بتلك الرغبة حتى يتسنى له ربط حساب الهاتف المحمول القائم برقم خط الهاتف المحمول الجديد مع ما يترتب على ذلك من إجراءات.
12. من المتفق عليه أن تكون محاكم القاهرة علي إختلاف أنواعها ودرجاتها وأي محكمة يختارها البنك مختصة دون سواها بالفصل في جميع المنازعات التي تنشأ عن تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد.

بنك القاهرة
Banque du Caire

Banque Du Caire Internet & Mobile Banking terms & condition

الشروط والاحكام لخدمة الانترنت والموبيل البنكي للخاص ببنك القاهرة

الشروط والاحكام:

حيث أن بنك القاهرة من البنوك الرائدة والعريقة في جمهورية مصر العربية, ويسعى دائم ا لتقديم اعلى مستوى لخدمة عملائه, لذا يقدم البنك خدمة الانترنت والموبيل البنك لعملائه
لتسهيل إدارة حسابتهم بأنفسهم وذلك تيسير ا لهم وحفاظ ا على أوقاتهم.
وحيث أن العميل من عملاء البنك ولديه حساب / حسابات لدى البنك يجرى عليه / عليها عدة معاملات مصرفية, ويرغب العميل بموجب التوقيع على هذا الطلب بالاستفادة من
استخدام خدمة الانترنت والموبيل البنكي و المقدمة من بنك القاهرة وذلك وفق ا للشروط والأحكام المدرجة أدناه, وكذلك البنود والشروط والأحكام الواردة في نموذج فتح حساب
العميل لدى البنك تظل نافذة وسارية على كافة المعاملات وكذلك على علاقة العميل بالبنك.

التعريفات:

تطبيق ا لهذه الشروط والأحكام, تكون المصطلحات والكلمات ادناه المعاني التالية, ما لم يرد في النص خلاف ذلك:

- البنك :يقصد به بنك القاهرة (ش . م . م)
- العميل :يقصد به عميل البنك الوارد بياناته في استمارة طلب الحصول علي خدمة الانترنت والموبيل البنكي
- الحساب / الحسابات :يقصد بها جميع حسابات العميل المحتفظ بها لدى البنك.
- خدمة الانترنت والموبيل البنكي :يقصد بها على سبيل المثال لا الحصر الخدمات المصرفية عبر الانترنت و الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بما فيها من خدمات ومعاملات وتسهيلات مقدمة
من البنك الى عملائه والمتغيرة من حين لآخر.
- الموقع الإلكتروني :يقصد به موقع بنك القاهرة للخدمات الإلكترونية عبر شبكة الانترنت وما يرتبط به من صفحات مفردة أو مجملة.
- اسم المستخدم :ويقصد به رقم أو كلمة التعريف الخاصة بالعميل وذلك بغرض التعريف عنه عند استخدامه خدمة الانترنت والموبيل البنكي
- كلمة السر :هو كود سرى يقوم البنك بتكوينه ويستخدمه العميل للدخول على الخدمات وتتيح للبنك التأكد من شخصية العميل.
- البيانات السرية :يقصد بها كافة البيانات الخاصة بتفعيل و استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وهى على سبيل المثال لا الحصر اسم المستخدم و / أو كلمة السر و / أو بيانات وحسابات العميل.

▪كلمات السر المستخدمة لمرة واحدة :هي كلمة السر المستخدمة والصالحة لأغراض التصديق لمرة واحدة فقط للدخول على النظام أو لفتره زمنية لضمان عدم إعادة استخدامها لأغراض التصديق في
مرات لاحقة.

▪تطبيق رموز الامان :هو تطبيق للهاتف المحمول يستخدم لإصدار كلمات السرالمستخدمة مرة واحدة.

▪الرقم السرى الخاص برموز الامان :هو مجموعة من الارقام السرية التي تستخدم للدخول على جهاز / تطبيق رموز الامان لإصدار كلمات السر المستخدمة لمرة واحدة.

أحكام عامة:

▪يقر العميل بصحة البيانات والمعلومات المدونة فى طلب الحصول على الخدمات المصرفية الإلكترونية ويتحمل العميل أي مسئولية تنتج فى حال عدم صحة أي من تلك البيانات والمعلومات.

▪يقر العميل أنه في حالة إرسال البنك لكشوف الحسابات الخاصة بالعميل عن طريق أي من الوسائل الإلكترونية وفقا لطلب العميل فإن العميل يكون ملتزم بالمحافظة على سرية تلك الكشوف ولا
يتحمل البنك أية مسئولية عن تسريب تلك الكشوف كما لا يتحمل البنك مسئولية عدم وصول تلك الكشوف إلى العميل لأي أسباب خارجة عن إرادة البنك, ولا يحق للعميل طلب أي تعويضات جراء
ذلك.

▪لا يحق إلا للعميل الأصلي صاحب الحساب الاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية ولا يحق لحاملي التوكيلات نيابة عن العميل الاشتراك في هذه الخدمات.

▪يحتفظ البنك بحقه المطلق برفض (دون إبداء أسباب) أي طلب اشتراك مقدم من العميل للحصول على خدمة الانترنت والموبيل البنكي كما يحتفظ البنك بحقه في رفض تنفيذ أية تعليمات و/أو
استفسارات و/أو تعاملات و/أو عمليات ترد من العميل اثناء استخدامه خدمة الانترنت والموبيل البنكي وذلك بدون ادنى اعتراض من العميل.

▪يحق للبنك في أي وقت ووفقا لتقديره المطلق أن يوقف و/أو يحد من استخدام العميل للخدمات الإلكترونية أو أي جزء منها.

▪يتحمل العميل وحده مسئولية صحة جميع المعلومات والبيانات والعمليات التي يقوم بإدخالها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك باعتباره المستخدم الوحيد للخدمات الإلكترونية, ويقر العميل بأن
التعليمات والمعاملات والبيانات والتعاملات التي يدخلها اثناء التعامل من خلال خدمة الانترنت والموبيل البنكي, يتم التعامل عليها بدون أية مراجعة إضافية من البنك و/أو بدون الحصول على إشعارات
خطية و/أو التأكد منها, ولا يتحمل البنك أية مسئولية تجاه العميل في حالة حدوث خطأ في أية بيانات تم إدخالها على الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك لاستخدام خدمة الانترنت والموبيل البنكي.

▪إذا نما لعلم العميل أن شخصا آخر قد اطلع على البيانات السرية الخاصة به, فيلتزم العميل عندئذ بالاتصال فوراً لإبلاغ البنك وطلب وقف خدمة الانترنت والموبيل البنكي وفي حالة إخفاق العميل
في القيام بذلك يجعله مسئول عن اي عمليات و/أو معاملات تمت على حسابه و لم يصرح بها وتصبح كافة المعاملات مؤكدة باستخدام بياناته السرية, على أن يتم وقف الخدمات في غضون ثلاثة أيام

عمل من تاريخ استلامنا لطلب الايقاف.

▪يقر العميل صراحة بالحجية الكاملة لمستخرجات البنك الآلية والإلكترونية المثبتة لما قام به العميل بإصدار تعليمات و/أو معاملات و/أو عمليات مصرفية عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية

سواء كانت هذه المستخرجات باللغة العربية و/أو اللغة الانجليزية, وتتضمن كشوف حساب العميل كافة بيانات العمليات والمعاملات التي تم تنفيذها باستخدام العميل خدمة الانترنت والموبيل البنكي.

▪يتعهد العميل بأن جميع المعاملات التي تتم من خلال خدمة الانترنت والموبيل البنكي هي معاملات مشروعة وتستخدم في أغراض مشروعة ولأشخاص غير محظور التعامل معهم, وأن العميل هو

المستفيد الحقيقي من خدمة الانترنت والموبيل البنكي.

▪يصرح العميل ويفوض البنك في إرسال التنبيهات, والإعلانات والدعاية وحملات التسويق عن المنتجات الجديدة باستخدام أي من الوسائل الإلكترونية التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر :الانترنت

والبريد الالكتروني والرسائل القصيرة ويوافق على عدم اعتبار ذلك انتهاكا لخصوصيته.

▪البنك غير مسئول عن عدم تنفيذ أي من العمليات الواردة من خلال النظام بسبب أي ظرف خارج عن إرادة البنك, ولا يلتزم البنك بقبول أية تعديلات أو إلغاء تعليمات أو معاملات التي سبق أن

أرسلها العميل عبرخدمة الانترنت والموبيل البنكي وتم تنفيذها بالفعل.

تحويل الاموال:

▪يلتزم العميل بعدم إجراء أي تحويلات و/أو تعليمات و/أو عمليات تزيد عن رصيد الحساب المتاح وفى حالة, مخالفة ذلك سيرفض البنك فوراً تنفيذ التحويلات أو التعليمات أوالعمليات بدون إخطار مسبق للعميل.

▪يلتزم العميل بعدم استخدام خدمة الانترنت والموبيل البنكي لتحويل الأموال بدون وجود رصيد كافي في الحساب المراد التحويل منه أو بدون الترتيب المسبق مع البنك وصدورموافقة بقابلية السحب على المكشوف من هذا الحساب.

▪يلتزم العميل بكافة القواعد والأحكام الصادرة من البنك المركزي المصري الخاصة بالتحويلات المصرفية طبقاً للتعليمات في هذا الخصوص.

دفع الفواتير:

▪يلتزم العميل بتوفير رصيد كافي في الحساب لدفع أية فواتير في التواريخ المحددة للسداد, ولا يكون البنك مسئولاً عن عدم دفع أية فواتير في تواريخ استحقاقها بسبب عدم وجودرصيد كافي بحساب العميل, ويكون العميل مسئولاً بمفرده في حالة ترتيب أي عوائد و/أو غرامات تأخير على الفواتير ناشئة عن التأخر في السداد.

▪يكون العميل مسئولاً وحده عن صحة البيانات المتعلقة بخاصية دفع الفواتير ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر رقم الهاتف, المبلغ, رقم الفاتورة, ...إلخ, وذلك دون أدنى مسئولية على البنك مع تحمل العميل بكافة ما يترتب على ذلك من نتائج, حيث ان البنك لا يقوم بمراجعة صحة هذه البيانات.

بنك القاهرة
Banque du Caire

الية تشغيل الخدمات:

▪عند توقيع العميل على طلب الاشتراك في خدمة الانترنت والموبيل البنكي واستكمال الإجراءات وبعد التحقق من هويته من قبل البنك, سوف يقوم البنك بتسليم العميل كلمة السر و / أو اجهزة رموز
الامان الخاصة به.
ثم يقوم العميل بالدخول على حسابه عن طريق الخدمات المصرفية عبر الانترنت و الهاتف المحمول, وتأمينا للتعامل على الحساب فإن العميل سيكون ملتزما عند دخوله على الخدمات بتغير كلمة السر
لأول مرة و استبدالها بكلمة السر الجديدة التي ينشئها بنفسه ويحتفظ بها على مسئوليته الشخصية.

البرمجية:

▪يلتزم العميل بمعالجة أجهزة وبرامج الحاسب الآلي التي تستوفي الحد الأدنى من المواصفات الموضحة من البنك, ويحق للبنك تعديل هذه المواصفات من وقت لآخر, ولن يتحمل البنك أي تكاليف أو
أضرار تكبدها العميل بسبب عدم إلمامه بالمواصفات التي قام البنك بتعديلها, ويحق للبنك اجراء التعديلات التي يرى أنها مناسبة, لتطوير وتحسين اداء خدمة الانترنت والموبيل البنكي.
▪يحق للبنك من وقت لآخر إجراء إضافة /تعديلات /صيانة / تحديث الخدمات المصرفية الإلكترونية مما قد يتطلب معها توقف الخدمات لفترة معينة يحددها البنك, وبالتالي يعتبر ذلك من الأسباب
التي يكون فيها البنك غير مسئول عن عدم تمكن العميل من استخدام خدمة الانترنت والموبيل البنكي ولا يمكن للعميل الرجوع على البنك خلال هذه الفترة بأية مطالبات, علي ان يتم الاعلان عن إجراء
التعديل و/أو التحديث و/أو الصيانة علي
الموقع الخاص بخدمة الانترنت والموبيل البنكي.
▪لا يتحمل البنك أي مسئولية عن أي عطل في اداء خدمة الانترنت والموبيل البنكي لأي سبب/حدث خارج عن إرادته من دون تجاوز أو تقصير من جانبه, كما أنه لن يكون مسئولاً عن أي أعطال
في وسائل الاتصالات أو أي فيروس في الحاسب الآلي و/أو أي مشكلة ذات صلة بذلك.

حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية:

▪أن شعار بنك القاهره هو علامة تجارية مملوكة ومسجلة لصالح البنك, وعلى وجه العموم يحق لبنك القاهره حيازة ملكية أي علامات تجارية خاصة بمنتجاته الواردة في صفحات الموقع.
▪كما إن حقوق نسخ الصور وا لرسومات والمعلومات والعلامات والنصوص والمواد الدعائية والشاشات وصفحات الموقع بما فيها من تصميم الصفحات الظاهرة بالموقع,هي ملكية خاصة للبنك و/أو
أي طرف أخر مشار إليه في صفحات الموقع.
▪يلتزم ويتعهد العميل بعدم نسخ و/أو نشر أي من البرامج و/أو الشاشات و/أو المستندات و/أو الصور و/أو الرسومات و/أو المعلومات و/أو العلامات و/أو النصوص و/أو المواد الدعائية الخاصة
بالبنك والمتاحة على صفحات الموقع, كما يلتزم العميل بعدم السماح لأي أشخاص آخرين بالقيام من خلاله بنسخ أو تعديل أي من تلك البرامج أو الشاشات أو المستندات المتاحة عبر الموقع و/أو بتحميل

أو نقل برامج خدمة الانترنت والموبيل البنكي من و/أو إلى على سبيل المثال لا الحصر أي حاسب آلي أو هاتف أو جهاز هاتف ذكي أو أي جهاز إلكتروني آخر مماثل وفى حالة مخالفة العميل لما هو
موضح اعلاه أو عدم تأمين تلك البرامج والمستندات المقدمة كخدمة له من البنك يحق للبنك الرجوع على العميل بكافة الاجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه بخلاف التعويضات اللازمة لتصحيح
الأضرار التي قد تلحق بالبنك.

تعديل الشروط:

▪يجوز للبنك في أي وقت ووفقا لإرادته المنفردة تعديل كل و/أو بعض هذه الشروط والأحكام و /أو استبدالها كلياً او جزئيا بشروط و أحكام أخرى جديدة و/أو استبدال صفحة أو صفحات واردة على
الموقع الخاص بخدمة الانترنت والموبيل البنكي, لذلك يعتبر استمرارية العميل في استخدام خدمة الانترنت والموبيل البنكي بعد إجراء أي من التعديلات المذكورة بمثابة قبول ضمني وموافقة من
العميل على تلك التعديلات علي ان يتم التنويه لعملاء البنك عن طريق احدي القنوات الالكترونية التي يحددها البنك.

رسوم الخدمات:

▪يتحمل العميل كافة الرسوم والمصروفات المتعلقة باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية وهي على سبيل المثال لا الحصر :رسوم مقابل الاشتراك وكافة العمولات المصرفية الناتجة عن استخدام
مختلف الخدمات المتاحة من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي يحددها البنك من وقت لآخر ويعلن عنها, ويحتفظ البنك بحقه
في تعديل تلك الرسوم من وقت لأخر ودون أدنى اعتراض من العميل, وبناء على ذلك يصرح العميل ويفوض البنك تفويضا غير قابل للإلغاء بخصم كافة الرسوم والمصروفات المستحقة من حساب/
حسابات العميل لدى البنك.

عدم الضمان:

▪مع عدم الإخلال بأي نص تضمنته هذه الشروط والأحكام, لا يقدم البنك للعميل أي ضمانة صريحة و/أو ضمنية فيما يتعلق باستخدام خدمة الانترنت والموبيل البنكي.
▪على رغم من استخدام البنك لكافة التقنيات والوسائل الأمنية الممكنة لحماية العميل خدمة الانترنت والموبيل البنكي من مخاطر شبكة الانترنت وجرائم المعلومات, فإن البنك غير مسئول عن أي ضرر
قد يلحق بالعميل نتيجة المخاطر المترتبة على استخدامه شبكة الانترنت, وأن العميل وحده هو المسئول بتحمل كافة المخاطر الناجمة عن استخدامه خدمة الانترنت والموبيل البنكي التي اختارها بموجب
هذا الطلب واستخدامه لشبكة الانترنت.
▪يتحمل العميل وحده مسئولية استخدام على سبيل المثال لا الحصر أي برمجيات و/أوأجهزة قد تعرض أمن وفاعلية استخدام خدمة الانترنت والموبيل البنكي والتي ينشأ عنها كشف بيانات العميل,
ويتحمل العميل وحده كافة النتائج المترتبة علي ذلك ويخلي طرف البنك من أي مسئولية في هذا الخصوص.

بنك القاهرة
Banque du Caire

الالتزامات:

▪يلتزم البنك بالمحافظة على سرية كافة البيانات والمعلومات التي قد تسلم إليه من العميل بمناسبة تقديم خدمة الانترنت والموبيل البنكي, كما يتعهد بالمحافظة على سرية كافة العمليات التي يقوم العميل
بإجرائها من خلال الخدمات, ويتعهد البنك والعميل بعدم الإفصاح عن أي مما تقدم إلا طبقا للقوانين السارية بجمهورية مصر العربية و/أو تنفيذا لأية أحكام أو أوامر ملزمة أو طبقا لشروط وأحكام
خدمة الانترنت والموبيل البنكي.

▪يفوض العميل ويصرح لبنك القاهرة تصريحا نهائيا لا يجوز الرجوع عنه في تداول والإفصاح عن بعض و/أو كل البيانات الخاصة بحساباته لدى البنك لأي طرف ثالث طبقا لإرادة البنك المنفردة
وذلك لتطوير وتيسير كافة الأعمال المصرفية للبنك و/أو تقديم الخدمات المصرفية المتميزة للعميل والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر :خدمة الانترنت والموبيل البنكي بجميع أنواعها, خدمات
إرسال كشوف الحسابات, الخدمات البريدية, خدمات الصراف الآلي, ... إلخ, وذلك دون أدني مسئولية على البنك.

▪يقر العميل بقبول المسئولية التامة والكاملة بشأن الحفاظ على البيانات السرية والإجراءات اللازمة لحفظها وعدم إفشائها إلى أي شخص أو موظف من موظفي البنك او أي جهة أخري.

▪يلتزم العميل بقراءة وتفهم التحذيرات والإخطارات التنبيهية الموجودة على الموقع الإلكتروني للخدمات الإلكترونية, وقبول جميع الشروط والأحكام وأية تغييرات عليها والتي ستظهر من خلال
الموقع الإلكتروني للخدمات الإلكترونية ويعتبر ذلك التزاما قانونيا على العميل.

▪كما يتحمل العميل وحدة مسئولية الدخول على خدمات الانترنت البنكي من خلال اجهزة الكمبيوتر العامة او المشتركة (كمقاهي الانترنت او المكتبات العامة.)

إخلاء المسئولية:

▪في حالة توقف الخدمات بسبب توقف الانظمة التي يتم تشغيلها من قبل البنك أو أي من الجهات ا لمتخصصة التي يتعاقد البنك معها, يقوم البنك ببذل العناية الواجبة لاستعادة الخدمات في أقرب وقت,
وفي حالة ان البنك غير قادر على استعادة الخدمات, فسوف يقوم البنك بالتواصل بعملاء البنك لإخطارهم بالموعد المتوقع لاستعادة الخدمة.

▪يقوم البنك ببذل العناية الواجبة لتقديم خدمة الانترنت والموبيل البنكي ولا يعتبر مسئولاً عن أي إخفاق في تقديمها جزئيا او كليا لأي سبب خارج عن نطاق سيطرة البنك, كما ان البنك لا يقدم أي
التزامات أو ضمانات تتعلق على سبيل المثال لا الحصر بالجودة والسرعة والأداء والدقة...إلخ, كما لا يضمن البنك خلو البرامج من الأعطال أو الخلل, ويتعهد البنك بتعديل الآثار السلبية على العمليات
المصرفية التي تحدث بسبب ذلك, ويقر العميل بأن البنك غير مسئول عن كل ما سبق ذكره, ما لم يرتكب البنك تجاوزاً أو تقصيراً.

▪لا يترتب أي مسئولية على عاتق البنك أو الجهات المتخصصة التي يتعاقد البنك معها عن أي أضرار ناجمة عن التأخير في إرسال ونقل المعلومات, وعدم تلقى أو أخطاء أو ضياع المعلومات, أو

تعطيل قسري أو الحالات الطارئة مثل النقص أو انقطاع استمرارية العمل أو الإضرابات أوالقوة القاهرة أو الكوارث الطبيعية أو المشاكل الأمنية, أو التدابير التي تتخذها سلطات الدولة أو أي أحداث
أخرى ولا تقع أي مسئولية على عاتق البنك من جراء وقوع أي أضرار للعميل أو التقنية أو المعدات الإلكترونية في حالة وقوع أي من الحالات المذكورة أعلاه بسبب ذلك.

انهاء الخدمات:

▪يمكن للعميل أن يلغي اشتراكه في خدمة الانترنت والموبيل البنكي المذكورة في أي وقت وذلك بإخطار البنك كتابيا بالإلغاء ويمكن للبنك حسب تقديره دون إبداء أسباب أن يلغي اشتراك العميل في
الخدمات المذكورة في أي وقت مع إخطاره مسبقا ولن يؤثر هذا الإلغاء على مسئوليات العميل فيما يخص خدمة الانترنت والموبيل البنكي التي تمت حتى تاريخ الإلغاء ويلتزم العميل بسداد أي رسوم
حتى تاريخ تنفيذ طلب إنهاء الخدمات.

عنوان المراسلات والشكاوى:

▪يتم إرسال أي إخطار أو طلب أو اية مراسلات الى العميل على عنوانه الثابت بسجلات البنك, وتعتبر كافة مراسلات البنك قد سلمت للعميل بمجرد إرسالها بالبريد العادي أو الإلكتروني على اخر
عنوان له ثابت بهذا الطلب وتكون حجه عليه في الإثبات ويجب على العميل عند تغير عنوانه الثابت بسجلات البنك, أن يقوم بإخطار البنك فوراً كتابيا.ً
▪في حالة وجود أية شكوى من جانب العميل تتعلق بالخدمات, يتم الاتصال فوراً بمركز الخدمة الهاتفية لبنك القاهره على رقم 16990 أوعن طريق زيارة أقرب فرع للبنك على ان يتم الرد على شكوى
العميل خلال 10 ايام عمل.

القانون المطبق والاختصاص القضائي:

▪تخضع هذه الشروط لقواعد وأحكام قوانين جمهورية مصر العربية ويتم تسوية أي نزاع قد ينشأ عن تأويلها أو تفسيرها أو تنفيذها عن طريق محاكم القاهرة على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
▪في حالة إدراج البنك للمصادقات على الأرصدة من خلال خدمات الانترنت البنكي, فيسري عليها أحكام قانون التوقيع الإلكتروني رقم 2004 / 15 ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذه له.

اللغة:

في حالة وجود اختلاف بين الصياغة العربية والصياغة الانجليزية يعتد بالصياغة العربية.

بنك القاهرة
Banque du Caire

قبول هذه الشروط والأحكام:

- أقر أنا صراحة بقبولي التام والغير مشروط والالتزام باستخدام خدمة الانترنت والموبيل البنكي وذلك فيما يتفق مع هذه الشروط والأحكام.